

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO
TRIBUNAL SUPERIOR
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ**

CENTRO DE NOVIOS DEL OESTE SE,

Parte Demandante,

Vs.

R.V.I. INCORPORADO, las Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por; sus hijos; Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera, Carmen Rodríguez Rivera; Natividad Rodríguez Rivera; Gilberto Rodríguez Rivera; José de Jesús Rodríguez Rivera, quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García; Pedro José Rodríguez Martínez; y su viuda, Awilda Acevedo Santiago; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por los antes mencionados demandados de apellidos Rodríguez Rivera; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, y Ocupante #2,

Parte Demandada.

CIVIL NÚM.

SOBRE:

SENTENCIA DECLARATORIA
COBRO DE DINERO, DECLARACIÓN DE
ESTORBO, INJUNCTION CLÁSICO

DEMANDA

HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la co-demandada, demandante, Centro Novias del Oeste, SE, por conducto de su abogado que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

I. ALEGACIONES SOBRE LA IDENTIDAD DE LAS PARTES

1. La parte demandante, es una Sociedad Especial constituida bajo las disposiciones de la Ley Num. 37 del 19 de julio de 1997, mediante la escritura número doce (12) sobre escritura de Constitución de Sociedad Especial del dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) ante el Notario Público Jaime Rodríguez Cora, enmendada por la Escritura numero seiscientos dieciocho (618) sobre: Enmienda A Escritura De Constitución De Sociedad Especial De Centro Novios Del Oeste, S.E. otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 13 de septiembre de 2004 ante el Notario José E. Franco Gómez. Su información de contacto es:

a. Dirección Física: Carr 869 KM 1.0 , Palmas Ind Park, Cataño, PR, 00962

- b. Dirección Postal: PO Box 8781, San Juan, PR, 00910
- c. Teléfono: (787) 788-9000

2. La corporación demandada: R.V.I. Incorporado es una corporación que fue organizada bajo la ley general de corporaciones de Puerto Rico el 18 de abril de 1969 bajo el número 21,110 siendo sus incorporadores José Neftalí Rodríguez, Ernesto Vargas Marrero y Armengol Iglesias (Exhibit I), y disuelta por el Departamento de Estado de Puerto Rico (Exhibit II). Conforme surge del Certificado de Incorporación (Exhibit I) su domicilio es Avenida Hostos 501 Sur, Barrio Sábalos, Mayagüez, Puerto Rico y su agente residente era el señor Armengol Iglesias.

a. Según consta de la ley num. 222 de 17 de diciembre de 2014 el Ingeniero Armengol Iglesias Guzmán y murió el 12 de agosto de 2008.

b. Según información y creencia el Tesorero de dicha corporación fue Ernesto Vargas Marrero quién falleció el día 6 de julio de 1996 según consta de la página en la "web"

<https://gw.geneanet.org/bocephus740?n=vargas+marrero&oc=&p=ernesto>.

3. Las personas naturales demandadas son:

a. Don José Neftalí Rodríguez falleció y sus sucesión se compone, según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005, por:

i. sus hijos;

(1) María Isabel Rodríguez Rivera - quién murió y la heredan sus hermanos y sobrinos, mencionados en este Párrafo 3.a

(2) Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera con dirección en P.O. Box 363906, San Juan, Puerto Rico 00936

(3) Carmen Rodríguez Rivera - Urb. Las Vistas, Calle Torre del Sol #116, Cabo Rojo, Puerto Rico 00623

(4) Natividad Rodríguez Rivera - P.O. Box 366294, San Juan, Puerto Rico 00936- 6294

(5) Gilberto Rodríguez Rivera - P.O. Box 363906, San Juan, Puerto Rico 00936

(6) José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera en la dirección antes mencionada.

(7) Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos:

(a) Fernando José Rodríguez Cardoza - Brisas de Río Hondo, Calle Gilberto Rodríguez C-5, Mayaguez, Puerto Rico 00680

(b) Rosarito Rodríguez Cardoza - La misma de Fernando José Rodríguez Cardoza.

(c) Ignéri Rodríguez Cardoza - 300 Coventry Estates Blvd., Deltona, Fl. 32725.

(8) Julia Margarita Rodríguez García - Urb. Quinto Centenario, Calle Rey Fernando de Aragón #15, Mayagüez, Puerto Rico 00682

(9) Julio Armando Rodríguez García - 5740 Wimbledon Way, Fort Worth, TX 76133

(10) Pedro José Rodríguez Martínez - 7640 Los Padres, Ave. Keystone Heights, Fl. 32656.

ii. y su esposa Awilda Acevedo Santiago según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005.

b. Según información y creencia Doña Juana Rivera falleció y su sucesión, según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, IJV2001-0278. se compone de:

c. su viudo, el antes dicho José Nefalí Rodríguez,

d. y sus hijos, los antes mencionados:

i. María Isabel Rodríguez Rivera

ii. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera.

iii. Carmen Rodríguez Rivera

iv. Natividad Rodríguez Rivera

v. Gilberto Rodríguez Rivera

vi. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera;

vii. Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos:

(1) Fernando José Rodríguez Cardoza

(2) Rosarito Rodríguez Cardoza

(3) Igneri Rodríguez Cardoza

e. Según información y creencia ambos, Don Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez, fallecieron y sus sucesiones se componen de personas cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas;

f. Wilson Nadal es persona que según información y creencia recibe los cánones que paga Ocupante #1. Se desconoce su dirección.

g. Ocupante #1, y Ocupante #2 son personas que ocupan las estructuras que se identifican en el Párrafo 22.

II. Alegaciones generales

4. La demandante. CENTRO DE NOVIO DEL OESTE SE., se identifica en adelante como "Centro Novios".

5. La demandada, R.V.I. INCORPORADO, se identifica en adelante como "RVI".

6. Los demandados enumerados en los Párrafos 3.a y 3.b se identifican en este escrito como "las sucesiones Rodríguez y Rivera".

7. Los demandados que constituyen las Sucesiones de Don Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez se identifican en este escrito como "las sucesiones Vargas y Rodríguez".

8. Los ocupantes de las dos casas mencionadas en el párrafo 22 se identifican en este escrito como "los ocupantes".

III. Alegaciones sobre ausencia de titularidad e interés

9. Según surge de las planillas de contribución sobre caudal relicto del caudal relicto por José Neftalí Rodríguez a la fecha de su fallecimiento éste no era dueño ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI.

10. Según surge de las planillas de contribución sobre caudal relicto del caudal relicto por José Neftalí Rodríguez a la fecha de su fallecimiento éste no era dueño ni tenía interés en la propiedad que se describe en el párrafo 18.

11. A la fecha de su fallecimiento Doña Juanita Rivera no era dueña ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI.

12. A la fecha de su fallecimiento Doña Juanita Rivera no era dueña ni tenía interés en la propiedad que se describe en el párrafo 18.

13. A la fecha de sus respectivos fallecimiento ni Don Ernesto Vargas Rivera, ni su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez eran dueños ni tenían interés en las acciones de la corporación RVI.

14. A la fecha de sus respectivos fallecimiento ni Don Ernesto Vargas Rivera, ni su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez eran dueños ni tenían interés en la propiedad que se describe en el párrafo 18.

15. Ninguna de las personas naturales enumeradas en el párrafo 3 es dueña ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI.

16. Ninguna de las personas naturales enumeradas en el párrafo 3 es dueña ni tiene interés en la propiedad que se describe en el párrafo 18.

IV. Alegaciones comunes a todas las causas de acción

17. La parte demandante es dueña de la siguiente propiedad:

a. Descripción Registral:

RÚSTICA: Solar marcado con la letra "B" en el correspondiente plano de sito en el Barrio Sábalo del término municipal de Mayagüez, Puerto Rico, con una cabida o extensión superficial de dos mil setecientos ochenta y cinco punto quinientos treinta y cinco metros cuadrados (2,785.535 m/c) equivalentes a cero punto siete mil ochenta y siete cuerdas (0.7087 cdas.). Colindando por el NORTE, en distancia de dos alineaciones de treinta y cuatro punto doscientos cuarenta y cuatro (34.244) metros con faja de terreno a segregarse rotulada Faja Verde; por el SUR, en distancia de treinta y tres punto trescientos setenta y seis (33.376) metros con faja de terreno a segregarse para uso público marcada letra "C"; por el ESTE, en distancia de noventa y nueve punto cero catorce

(99.014) metros con terrenos de José Rodríguez Segarra; y por el OESTE, en distancia de ochenta y cinco punto cuatrocientos noventa y nueve (85.499) metros con faja de terreno a segregarse marcada letra "E" inmediata a la carretera estatal dos (2) mejor conocida por Avenida Hostos.

FINCA: Número 36473 inscrita al folio 122 del tomo 1176 de Mayagüez

b. El Número de catastro de la finca descrita en el párrafo 17 es

259-026-002-31-000. Por error tipográfico el nombre del titular aparece en el CRIM

como "Centro Novias".

18. La demandada, R.V.I. Incorporado es dueña de:

a. Descripción Registral:

RÚSTICA: :Parcela de terreno en el Barrio Sábalo de Mayagüez. Tiene de cabida dos cuerdas ochenta y dos céntimos (2.82 cdas.) más o menos equivalente a una (1) hectárea, diez (10) área, ochenta y tres (83) centiáreas y setenta (70) miliáreas (11.083.70 m/c). Colinda por el NORTE, con terrenos de Nazario Rodríguez, Lope Jiménez y Antonio Ramírez Quiles; por el SUR, con el camino hoy carretera que conduce a Sábalo Gardens; por el ESTE, con la carretera insular número dos (2), Lope Jiménez y Marita Rodríguez; y por el OESTE, con la parcela expropiada destinada a carretera.

Contiene dos casas que se describen así:

--CASA de concreto armado y bloques con una fachada en viguetas de acero y techada de zinc y el frente vidriera de cristal y un alero marquesina en rejas ornamentales. Mide cuarenta y ocho pies seis pulgadas de frente, largo de cuarenta y ocho pies seis pulgadas de fondo y está dedicada a comercio.

--CASA de madera extranjera techada de zinc y con piso de hormigón que mide dieciséis pies de frente por veinticuatro pies de fondo.

Se han segregado de esta finca los siguientes solares, sin que conste descrito el remanente de la misma que totalzan de 7,765.35 metros cuadrados equivalentes a 1.9757 cuerdas lo que un cálculo matemático dejaría reducida esta finca a una cabida aproximada de 3,318.35 metros cuadrados equivalentes a 0.8443 cuerdas.

b. El número de catastro de la finca descrita en el párrafo 18 es

259-026-002-12

c. No obstante su descripción registral, conforme el mapa de catastro digital

(Exhibit III) la finca descrita en el párrafo 18 colinda:

i. Por el ESTE, con el predio perteneciente a la parte demandante

que se describe en el párrafo 17, y

ii. Por el OESTE, de Sur a Norte, con terreno perteneciente a:

- (1) Sofía Enriquez Troche
- (2) Herbert Cámara Acevedo
- (3) Gil Ruiz Cancel
- (4) Terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez
- (5) Juana Beltrán Ramos
- (6) Más terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez

- (7) Carmen Fantauzzi Pérez
- (8) Ramón Lozada Ramos

d. Consta inscrita a favor de R.V.I. Incorporado cuya corporación adquirió el SOLAR por título de compra a José Neftalí Rodríguez y su esposa Juana Rivera, y Ernesto Vargas Marrero y su esposa Ana Rivera Rodríguez, por precio de \$40,000.00 de los cuales los vendedores reciben la suma de \$18,000.00 en ciento ochenta acciones comunes con valor a la par de \$100.00 y la diferencia, o sea, la suma de \$22,000.00 se los reservó dicha Corporación para pagar en su día la hipoteca que al momento de la compraventa gravaba esta finca y que aparece ya cancelada, según todo resulta de la Escritura número 4, otorgada en Mayagüez, el 2 de febrero de 1970, ante el Notario Edwin Toro Goyco, inscrita al folio 57 del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción séptima.

19. El Departamento de Estado de Puerto Rico canceló la corporación R.V.I. Incorporado por incumplimiento con las disposiciones de la Ley de Corporaciones.

20. Según información y creencia el agente residente designado de R.V.I. Incorporado, Ing. Armengol Iglesias, ha fallecido. No se ha nombrado otro agente residente.

21. JOSÉ N. RODRÍGUEZ y su esposa JUANITA RIVERA, adquirieron las dos CASAS por acta de edificación con fondos gananciales, a un costo aproximado de \$10,500.00 la primera y \$1,500.00 la segunda, o sea, un total ambas casas de \$12,000.00, compareciendo R.V.I. Incorporado, a los efectos de consentir que las casas antes descritas se inscriban el Registro a nombre de los citados esposos edificantes como parte de esta finca, según todo resulta de la Escritura número 12, otorgada Mayagüez, el 22 de febrero de 1971, ante el Notario Rigoberto Martínez Cruz, inscrita al folio 57 vuelto del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción octava.

22. Las sucesiones de José Neftalí Rodríguez y Juana Rivera cuyos componentes se identifican en los párrafos 3.a y 3.b, son dueñas de las dos casas que se mencionan en le párrafo 18.

23. Ocupante y Ocupante 2 ocupan las dos casas que se mencionan en el párrafo 18.

24. Ocupante y Ocupante 2 no tienen título ni derecho alguno sobre el predio que se describe en el párrafo 18.

25. Conforme informado por Ocupante 1 éste paga a Wilson Nadal un canon de arrendamiento por la casa que ocupa.

26. Wilson Nadal no es dueño ni tiene título ni derecho alguno sobre el predio descrito en el párrafo 18.

V. Primera causa de acción - cobro de dinero

27. Se incorporan por referencia todas las alegaciones precedentes.

28. La demandada, R.V.I. Incorporado tiene el deber y la obligación legal de mantener su propiedad descrita en el párrafo 18 limpio y libre de sabandijas y animales.

29. La propiedad descrita en el párrafo 18 se encuentra en total abandono por su dueña, la demandada, R.V.I. Incorporado.

30. La propiedad descrita en el párrafo 18 es un refugio de alimañas, sabandijas, serpientes y toda clase de animales nocivos a la salud.

31. La vegetación en la propiedad descrita en el párrafo 18 ha convertido el lugar en una selva.

32. La vegetación en la propiedad descrita en el párrafo 18 invade al solar de la parte demandante que se describe en el párrafo 5.

33. La propiedad se ha constituido en un estorbo según definido en el Art. 617 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 2761) ¹

¹Art. 617. Estorbo público, definición; acción para obtener su cese. (32 L.P.R.A. sec. 2761)

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar de todo un vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle, carretera pública y otras análogas, constituye un estorbo público que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona, agencia pública o municipio cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicho estorbo público; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las actividades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones. Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley. Además, esta legislación no limitará aquellos poderes otorgados por ley y que puedan adoptar los municipios mediante ordenanzas municipales en la implantación de los procesos y procedimientos sobre estorbos públicos en sus correspondientes jurisdicciones.

(Código Enj. Civil, 1933, art. 277; Abril 29, 1974, Núm. 22, Parte 1, p. 140; Septiembre 27, 2000, Núm. 405, sec. 1.)

34. Ante el riesgo a la salud y seguridad que representa el abandono de la propiedad descrita en el párrafo 22 la parte demandante se ha visto obligada a efectuar obras de limpieza en dicha propiedad incurriendo para ello en gastos ascendentes a la suma de \$23,370.00.

35. La demandada, R.V.I. Incorporado adeuda a la parte demandante, por concepto de los gastos incurridos en la limpieza del predio descrito en el párrafo 22, la suma de \$23,370.00.

VI. Segunda causa de acción - declaración de estorbo

36. Se incorporan por referencia todas las alegaciones precedentes.

37. La propiedad descrita en el párrafo 18 se ha constituido en un predio perjudicial a la salud, indecente y ofensivo a los sentidos, que interrumpe el libre uso de la propiedad, de modo que impide el cómodo goce de los bienes de la parte demandante.

38. El estado de abandono de dicha propiedad ha causado que la propiedad de la parte demandante haya sido invadida por ratas, serpientes y sabandijas.

39. El estado de abandono de dicha propiedad ha causado que la vegetación en crecimiento desmedido en dicha propiedad invada la propiedad de la parte demandante y destruya verjas, y pavimentación.

40. Procede se declare dicha propiedad un estorbo público.

VII. Tercera causa de acción - Injunction clásico

41. Se incorporan por referencia todas las alegaciones precedentes.

42. La demandada, R.V.I. Incorporado, está obligada a mantener la propiedad descrita en el párrafo 18 libre de escombros, ratas, serpientes, alimañas y otras especies dañinas a la salud y bienestar del vecindario.

43. El costo de mantener la propiedad descrita en el párrafo 18 libre de escombros, ratas, serpientes, alimañas y otras especies dañinas a la salud y bienestar del vecindario desde el 15 de febrero de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2024 ha ascendido a un total de \$21,170.00 equivalente por los 22 meses transcurridos entre dichas dos fechas, a la suma de \$962.27 mensuales.

44. El costo de mantener la propiedad descrita en el párrafo 18 libre de escombros, ratas, serpientes, alimañas y otras especies dañinas a la salud y bienestar del vecindario es de

una suma no menor de \$950.00 mensuales.

POR TODO LO CUAL la co-demandada, demandante, Centro Novias del Oeste, SE, respetuosamente solicita del Honorable Tribunal que dicte Sentencia declarando CON LUGAR a esta Demanda y en su consecuencia:

I. Declare que los demandados Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por; sus hijos; Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera, Carmen Rodríguez Rivera; Natividad Rodríguez Rivera; Gilberto Rodríguez Rivera; José de Jesús Rodríguez Rivera, quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García; Pedro José Rodríguez Martínez; y su viuda, Awilda Acevedo Santiago; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por los antes mencionados demandados de apellidos Rodríguez Rivera; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, y Ocupante #2:

A. Ninguna de las personas naturales enumeradas en el párrafo 3 es dueña ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI.

B. Ninguna de las personas naturales enumeradas en el párrafo 3 es dueña ni tiene interés en la propiedad que se describe en el párrafo 18

II. Condene a la demandada, R.V.I. Incorporado, a pagar a la parte demandante, a saber:

A. Por concepto de los gastos que a la fecha de hoy ha incurrido y que se detallan en el párrafo 34, la suma de \$23,370.00 cuya suma continúa aumentando comenzando en el mes de enero de 2025 a razón de \$950.00 mensuales.

B. Los gastos y costas de esta acción y una suma no menor de \$5,000.00 para honorarios de abogado.

III. Declare la propiedad descrita en el párrafo 18 un estorbo público.

IV. Dicte orden de Injunction dirigido a la parte demandada, R.V.I. Incorporado, para que bajo apercibimiento de desacato mantenga su propiedad limpia y libre de escombros,

Centro Novios vs. R.V.I. Incorporado

DEMANDA

ratas, serpientes, alimañas y otras especies dañinas a la salud y bienestar del vecindario y disponiendo que la omisión de cumplir con dicha obligación conllevará que dichas obras y trabajo de limpieza y mantenimiento podrán ser efectuados por la parte demandante a costo de dicha demandada, R.V.I. Incorporado, a razón de \$950.00 mensuales.

V. Cualquier otro pronunciamiento procedente en derecho.

JURAMENTO

YO, LEONARDO CORDERO ORTIZ, BAJO JURAMENTO DECLARO, que me llamo como antes dicho, soy mayor de edad, casado, ejecutivo y vecino de Dorado, Puerto Rico, soy oficial ejecutivo de Centro Novios del Oeste, SE y que los hechos expuestos en la Demanda precedente son ciertos según mi propio y personal conocimiento y los documentos ante mí.

En Dorado, Puerto Rico, hoy 19 de febrero de 2025.

Aff. Núm. 7498

LEONARDO CORDERO ORTIZ

JURADO Y SUSCRITO ante mí por Leonardo Cordero Ortiz a quién () conozco personalmente (☒) identifico mediante licencia de conducir # 332526

En Dorado, Puerto Rico, hoy 19 de febrero de 2025.



NOTARIO PÚBLICO



f/ Elba M. Emmanuelli Zayas
ELBA EMMANUELLI ZAYAS
Colegiada 7484, RUA 6225
elbaemmanuelli@alcarazabogados.net

f/ Enrique Alcaraz Micheli
ENRIQUE ALCARAZ MICHELI
Colegiado 4218, RUA 3054
ealcarazm@alcarazabogados.net

Alcaraz & Emmanuelli, Abogados, C.S.P.
Apartado Postal 1408
Mayagüez, Puerto Rico 00681-1408
Tel. 787-833-6790
Fax 787-265-6595